



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TASLIM, beralamat di Kp. Kaum Utara RT 002 RW 003 Desa Banjaran, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ---
----- **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. PUSAT cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANDUNG NARIPAN**, beralamat di Jl. Naripan No. 93, Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT**;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA**, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI, cq. KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI KANWIL JAWA BARAT cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TASIKMALAYA**, beralamat di Jl. Boulevard No 1, Sukamanah, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**;
4. **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA cq. KANTOR OJK REGIONAL 2 JAWA BARAT**, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam Register No. 371/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 19 Agustus 2025, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengenal TERGUGAT sejak tanggal 28 Agustus 2019. PENGGUGAT adalah Nasabah/Debitur atau Konsumen dan/atau sebagai pengguna Jasa Kredit yang disediakan oleh TERGUGAT, dengan Pinjaman atau utang atas sejumlah uang kepada TERGUGAT dalam hal ini seketika mentaati suatu perikatan didalam suatu perjanjian pemberian Fasilitas Kredit dengan pinjaman/utang;
2. Bahwa pada tanggal seperti tercantum dalam angka 1, PENGGUGAT telah diberi pinjaman oleh TERGUGAT dengan cara kredit , Penggugat memperoleh fasilitas kredit awal berupa :
 - a. Pada tanggal 28 Agustus 2019 Penggugat diberi fasilitas kredit Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp. 2.300.000.000,-;
 - b. Pada tanggal 03 september 2019 Penggugat diberii fasilitas kredit Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp. 1.200.000.000,-;
 - c. Pada tanggal 06 April 2020 Penggugat ditawarkan restrukturisasi oleh Tergugat, yaitu:
 - Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 1.200.000.000,- dengan bayar bunga Rp 4.215.000
 - Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 2.250.000.000,- dengan angsuran Rp 23.637.227 Dengan total kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp 27.852.287, Ini berjalan sampai bulan Juni 2024;
3. Bahwa untuk mentaati ketentuan Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT telah menyerahkan dan/atau memberikan Jaminan atas hutang tersebut berupa Tanah dan bangunan Ruko dengan SHM Nomor 01815/Desa terletak di Blok A Kavling No. 3 Desa Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Seluas 126 m2 atas nama TASLIM;
4. Bahwa PENGGUGAT telah menunjukkan dan/atau membuktikan itikad baik sebagai Nasabah/debitur dan/atau Konsumen sebagai penerima jasa Kredit kepada TERGUGAT dengan melakukan pembayaran secara rutin tiap bulan nya sebesar Rp 27.852.287, sesuai kewajiban membayar angsuran atas utang PENGGUGAT tersebut sejak ditentukan didalam Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT hingga pada saat

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengalami keterpurukan usaha atau mengalami kondisi ekonomi yang merosot sedikit-tidaknya disebabkan karena sesuatu hal yang tidak dengan sengaja atau diinginkan sebelumnya oleh PENGGUGAT atau penghasilan PENGGUGAT tidak mencukupi untuk membayar angsuran;

5. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit /antara TEGUGAT dengan PENGGUGAT yaitu di Kantor TERGUGAT di Jl. Naripan No.93, Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana diamanahkan pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu : Konsumen sebagai Nasabah dari Pelaku Usaha mempunyai hak dan kewajiban diantaranya: *Hak atas Informasi yang benar, Jelas dan Jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa*; hal tersebut disebabkan PENGGUGAT sebagai Nasabah/Debitur dan/atau Konsumen sampai dengan diturunkannya Surat Pemberitahuan Parate Eksekusi dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang dari TERGUGAT tidak diberikan salinan asli akta Perjanjian Kredit yang diakui oleh TERGUGAT atau penjelasan secara rinci tentang isi perjanjian tersebut atau tentang hak-hak dan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, Polis Asuransi, dan lain-lain;
6. Bahwa sejak PENGGUGAT mengalami tunggakan membayar angsuran utang kepada TERGUGAT sesuai dengan jumlah pembayaran setiap bulan yang telah ditentukan oleh TERGUGAT didalam Perjanjian Kredit tersebut PENGGUGAT telah menyampaikan dan/atau memberitahukan tentang situasi kesulitan yang sedang dihadapi oleh PENGGUGAT yang berkaitan dengan pembayaran angsuran baik secara lisan maupun melalui surat permohonan kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT telah menjelaskan kepada TERGUGAT tentang pendapatan dari hasil usaha PENGGUGAT yang sedang mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi membayar angsuran, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan ataupun memberikan solusi kepada PENGGUGAT atau melakukan pendekatan secara persuasif sedangkan PENGGUGAT telah beritikad baik kepada TERGUGAT sejak mulai berlakunya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT didalam Perjanjian Kredit;
7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan cara penagihan yang dirasakan telah dilakukan diluar batas kewajaran sebagai Pemberi Jasa Kredit kepada

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Nasabah/Debitur dan/atau Konsumennya dimana masing-masing pihak dilindungi oleh Undang-Undang, Perlakuan TERGUGAT yang telah melakukan pengancaman pelelangan terhadap agunan/jaminan hutang PENGGUGAT menyebabkan rasa ketidaknyamanan PENGGUGAT beserta keluarga sehingga telah mengalami kerugian moril dan juga materil;

8. Bahwa ancaman TERGUGAT bahwa akan melakukan Pelelangan terhadap objek agunan PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I terus dilakukan TERGUGAT, Bahwa pada tanggal 31 Juli 2025 PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan Parate Eksekusi dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang dari TERGUGAT dengan No. Surat B.4928 BO-BDG/CRO/0337/07/2025, bahwa TERGUGAT akan melakukan Lelang atas obyek agunan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 01815/Mangkubumi Seluas 126 m2 atas nama TASLIM terletak di Desa Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Yang akan dilelang dengan nilai limit lelang Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang dilaksanakan pada : Hari/tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025; Waktu: Pukul 11.00 WIB; Tempat: di kantor Turut Tergugat I (KPKNL TASIKMALAYA);
9. Bahwa ancaman Pelelangan secara sepihak terhadap objek agunan PENGGUGAT tersebut akan dilakukan TERGUGAT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (TURUT TERGUGAT I), sedangkan sepatutnya berdasarkan Pasal 1211 KUHPerdara mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri, Pasal 200 ayat 1 (satu) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bandung) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan TERGUGAT yang memintanya kepada KPKNL);
10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat Pengadilan Negeri;
11. Bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang undangan adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Ketetapan MPR;



- 3) Undang-Undang/Perpu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

12. Bahwa, selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023, Angka 9 Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan dalam Undang-Undang ini bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan tentang Eksekusi Hypotek dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
13. Bahwa akibat perbuatan menutupi dan/atau mengkaburkan fakta tentang kewajiban PENGUGAT terhadap TERGUGAT maka perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *“Konsumen antara lain berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”*;
14. Bahwa Pasal 28 D ayat [1] UUD 1945, yang menentukan : *“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, Pasal 4 UU No.8/1999, Tentang Perlindungan Konsumen, [1] hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [2] hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan



kondisi serta jaminan yang dijanjikan; [3] hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

15. Bahwa Perjanjian Kredit yang ditandatangani berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang Perjanjian tersebut yang menganut azas kebebasan berkontrak dapat anulir Pasal 1320 KUHPerdara tentang SYARAT SAH suatu Perjanjian Kredit sehingga TERGUGAT dalam membuat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit melalui pinjaman uang kepada PENGUGAT telah melakukan Perbuatan yang keliru;

16. Bahwa akibat seluruh Perbuatan TERGUGAT yang dilakukan kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil yaitu kerugian atas selisih harga wajar dengan nilai limit lelang dan biaya biaya lain yang timbul dengan adanya Pemberitahuan lelang eksekusi sebesar Rp 2.500.000.000,- dengan rincian :

- **SHM Nomor 01815/Mangkubumi** Seluas 126 m2 atas nama TASLIM terletak di Desa Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat; Yang akan dilelang dengan nilai limit lelang Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), Harga wajar tanah dan bangunan ruko adalah Rp 1.200.000.000,-. maka Rp 1.200.000.000,- dikurangi Rp 500.000.000,- = Rp 700.000.000,-. Jadi kerugian materiil atas selisih harga wajar dengan nilai limit lelang dengan adanya lelang adalah Rp 700.000.000,-;

17. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas TERGUGAT memenuhi tanggung jawabnya;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bandung bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

19. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum maka TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (*moril*) maupun materiil;



21. Bahwa Kerugian yang mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung rasa was was, tidak bisa tidur, tidak enak makan, pekerjaan akhirnya menjadi terbengkalai dan yang paling penting adalah nama baik keluarga tercoreng setelah munculnya pemberitahuan lelang. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini maka PENGGUGAT dapat menerangkan jumlah kerugian Immateril yang diderita PENGGUGAT yang disebabkan perbuatan TERGUGAT jika diperhitungkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-, sehingga total kerugian Materil dan kerugian Immateril adalah Rp 1.700.000.000,-;
22. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku Karena itu sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Pelelangan yang akan dilakukan dan /atau telah dilakukan terhadap seluruh agunan/jaminan utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan PENANGGUHAN pembayaran hutang PENGGUGAT setidaknya-tidaknya selama 2 Tahun dan menetapkan pembayaran sisa utang PENGGUGAT yang akan dibayar yaitu jumlah pokok dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT setiap bulan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.700.000.000,-;
7. Menghukum TERGUGAT dengan menjatuhkan Putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat



hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Ia sendiri, untuk kepentingan Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya Ricky Gustari Diharja, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.6049-VI/KC/ADK/09/2025 tertanggal 15 September 2025, untuk kepentingan Turut Tergugat I datang menghadap diwakili oleh kuasanya Hadiwijaya, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-151-MK/WKN.08/2025 tertanggal 1 September 2025, untuk kepentingan Turut Tergugat II datang menghadap diwakili oleh kuasanya Dadan Dandan Darmawan, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1561/SKU-32.78.UP.02.03/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025, untuk kepentingan Turut Tergugat III datang menghadap diwakili oleh kuasanya Anton Purba, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-373/D.01/2025 tertanggal 25 September 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. RATNA MANGISI TUA, S.I.P., S.H., M.H., CMC, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara E-Court tertanggal 04 November 2025 yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. KEBERATAN TERHADAP EKSEKUSI LELANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DALAM BENTUK PERLAWANAN BUKAN GUGATAN

1. Bahwa Mencermati inti permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang yang dilaksanakan
Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima.

Oleh karena itu gugatan Penggugat atas keberatan eksekusi lelang tersebut adalah keliru, mengingat keberatan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa Menanggapi dalil Para Penggugat dalam Positanya. Tergugat secara tegas menolak tuntutan Provisi Para Penggugat dalam gugatannya yang memohon dibatalkan eksekusi lelang terhadap objek jaminan tanah dan bangunan. Dalil Para Pengugat ini nyata tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.
2. Bahwa Hal ini diperkuat oleh Bagian Keenam, Pasal 31, PMK Nomor 122 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya". Hal ini semata-mata hanya itikad buruk Penggugat.

Maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang Mulia menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Para Penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil



tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.

5. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa Perlu Tergugat terangkan, bahwa yakni Penggugat adalah sebagai Debitur Tergugat yang tercatat sebagai salah satu debitur macet pada TERGUGATI, Sekaligus mematahkan dalil Para penggugat bahwa dalam dalil point 9 dan 10 penggugat adalah keliru dan sangatlah tidak berdasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk pertama kalinya PENGGUGAT tercatat sebagai debitur Tergugat pada saat menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit (KMK) sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) , sebagaimana yang tertuang pada Akta Perjanjian Membuka Kredit (KMK) No.96 tanggal 28-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Tedy Suwarman, Sarjana Hukum.
 - b. Menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit (KI) sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) , sebagaimana yang tertuang pada Akta Perjanjian Membuka Kredit (KMK) No.97 tanggal 28-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Tedy Suwarman, Sarjana Hukum
 - c. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur secara sukarela telah menyerahkan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01815 an. Taslim terhadap agunan tersebut telah dibebani HT Peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No.00452/2021.
7. Bahwa Dengan dijadikannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebagai agunan kredit kepada Tergugat serta telah diikat dengan Hak Tanggungan, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi, maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur (PENGGUGAT).

Dengan demikian jelas bahwa **pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Hal tersebut

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat telah memberikan tawaran tertulis yang dituangkan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit mengenai syarat-syarat dan ketentuan kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan sebelum ditandatangani telah dipelajari oleh debitur dan Penjamin, sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. Kemudian ditandatangani oleh debitur dan pemilik jaminan yang artinya setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit yang diajukan.
- b. SHM No.01815 a.n Taslim, Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan tersebut telah dibuat dalam bentuk perjanjian Akta Notariil oleh Notaris, artinya sebelum para pihak menandatangani telah dibaca dan dijelaskan isinya oleh notaris, sehingga para pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam Akta Jual Beli dan perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya (Pasal 1870 KUH Perdata).
- c. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.
- d. Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut (Kekuatan Pembuktian Formil), tetapi juga bahwa yang diterangkan tadi adalah benar (Kekuatan Pembuktian Material).
- e. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, "bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya". Oleh sebab itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hal 567).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal, pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa sangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata).
9. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam perkembangannya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Namun meskipun debitur telah wanprestasi, tergugat tidak semata-mata langsung melakukan lelang terhadap agunan debitur. Justru Tergugat telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya, dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur, sebagai berikut :
- a) Surat Peringatan I No. B.4011 /KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 10 September 2024.
- b) Surat Peringatan II No. B.4114 /KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 20 September 2024.
- c) Surat Peringatan III No. B.4406 /KC-VI/CRO/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024.

Perlu diketahui bahwa terhadap setiap surat peringatan tersebut telah mencantumkan secara jelas dan transparan total kewajiban debitur beserta jangka waktu untuk menyelesaikan kewajibannya. Terhadap surat-surat tersebut juga telah diterima sendiri oleh debitur, tetapi tidak mendapat tanggapan dan tindakan konkret dari Debitur untuk segera melunasi kewajibannya.

- b. Bahwa Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat Tergugat sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :
- a) Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
- b) Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
- c) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi, maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

- c. Bahwa meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang patut, Debitur

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang telah menunggak (tetap wanprestasi). Oleh karena itu, mengingat Debitur tetap wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dinyatakan bahwa : “apabila debitur cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (Turut Tergugat) serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT). Selain itu dalam Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan juga secara tegas dinyatakan bahwa : jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya (wanprestasi), Pemegang Hak Tanggungan (Turut Tergugat) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan (Debitur) untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian.

10. Bahwa Menanggapi dalil Para Penggugat pada point 18 s.d 19 didalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam yang memohonkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. ada kesalahan (schuld);

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI.

Tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, mengada-ada serta hanya didasari itikad buruk untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi lelang jaminan.

11. Bahwa Menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam posita terkait pembatalan lelang jika terdapat gugatan jika sebelum pelaksanaan lelang eksekusi, dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No.122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana ditentukan bahwa :

- 1) Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/ pemilik jaminan dan/ atau suami atau istri debitor/ pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Pihak lain selain debitor /pemilik jaminan dan/ atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;
 - b. pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan; atau
 - c. pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan.

JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

12. Bahwa Berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat tersebut, Tergugat telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek agunan kredit sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga berdasarkan hal – hal tersebut, dengan dilakukannya Lelang melalui perantara Turut Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur lelang. Dengan demikian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1969 Nomor 323K/Sip/1968 juncto

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Pasal 25 Peraturan Menteri keuangan No.122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang demikian merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

13. Bahwa Menanggapi dalil Para Penggugat yang meminta untuk menghapus Hak Tanggungan atas SHM No.01815 a.n Taslim perlu Tergugat TEGASKAN, dalam memberikan kredit kepada Debitur dan sampai lahirnya hubungan hukum hutang piutang serta Hak Tanggungan sah dan sudah sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat dalam menerima objek sengketa yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan kredit adalah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Akta Jual Beli tersebut dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

14. Bahwa Kemudian secara tegas disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 290/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tergugat menyatakan “Menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut di atas betul milik Pihak Pertama (Tergugat), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat.”

15. Bahwa Sehingga jelas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan menerima objek sengketa sebagai agunan kredit. Apabila dalam pelaksanaan proses pengikatan atas objek sengketa ditolak oleh Notaris dan atau Badan Pertanahan Nasional berarti sudah jelas bahwa atas objek sengketa a quo bermasalah atau prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat telah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Tetapi fakta hukumnya atas objek sengketa dapat dibebani dengan Hak Tanggungan dan Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan a quo.

16. Bahwa Sehingga harus ditolak dan tidak dipertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ikatan agunan kredit dan

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Hal ini mengingat proses hukum dalam membebani objek sengketa dengan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Tergugat merupakan Kreditur yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang. Sesuai dengan SEMA No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

18. Bahwa Dapat TERGUGAT tegaskan pada point 21 dalam Gugatannya Perlu diperhatikan juga bahwa akibat menunggaknya kredit dari PENGUGAT atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi hutangnya pada Tergugat, telah menyebabkan Tergugat selaku Kreditur mengalami kerugian akibat adanya kredit macet tersebut. Padahal apabila dana kredit macet tersebut seharusnya dapat disalurkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian.

19. Bahwa Di samping itu, akibat pinjaman dari Debitur menjadi kredit macet, Tergugat harus menanggung kerugian, karena Tergugat harus tetap membayar bunga simpanan kepada masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Debitur. Selain itu Tergugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Debitur yang macet tersebut.

20. Bahwa Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Tergugat justru adalah pihak yang dirugikan dari macetnya kredit dari Penggugat. Saat ini Penggugat disamping tidak beritikad baik dalam pelaksanaan eksekusi lelang jaminan juga mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku kreditur. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak.

M a k a : Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah Tergugat sama sekali tidak

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sebaliknya segala tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas - jelas tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat telah WANPRESTASI sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menetapkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara E-Court tertanggal 03 November 2025 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat I namun bukan berarti Turut Tergugat I membenarkan dalil-dalil Penggugat dimaksud.
3. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 126 m2 berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat berdiri di atasnya dengan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01815/Mangkubumi, terletak di Kelurahan Mangkubumi, kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atas nama Taslim, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa", yang merupakan objek agunan/jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dalam hal ini melalui Kantor Cabang Bandung Naripan (*in casu* Tergugat) kepada Taslim (*in casu* Penggugat).
4. Bahwa dalil pokok (posita) gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah terkait dengan proses pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I atas permohonan Tergugat (Penjual/Pemohon Lelang).



Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang Atas Permohonan Lelang Yang Dimohonkan Tergugat

5. Bahwa dasar hukum Turut Tergugat I dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "**UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan**"), dengan merujuk ketentuan lelang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 21 November 2023 (selanjutnya disebut "**PMK Lelang No.122/2023**").

Akar Permasalahan A Quo Adalah Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Sdr. Taslim kepada Tergugat

6. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Taslim (*in casu* Penggugat) selaku Debitur kepada Tergugat *in casu* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung Naripan selaku Kreditur.
7. Bahwa terhadap perkara *a quo*, dapat Turut Tergugat I sampaikan fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana dokumen persyaratan lelang yang disampaikan Tergugat selaku Penjual/Pemohon lelang kepada Turut Tergugat I selaku Perantara Lelang berupa Perjanjian Kredit, diketahui bahwa adanya hubungan hukum keperdataan antara Sdr. Taslim dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung Naripan adalah sebagai Debitur dan Kreditur, dimana Taslim selaku Debitur, dalam melakukan tindakan hukum dalam perjanjian kredit ini bertindak untuk diri sendiri dalam Perjanjian Kredit *a quo*.
 - b. Bahwa guna menjamin pelunasan utang, Taslim selaku Debitur, telah memberikan objek agunan/jaminan kepada Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



melekat berdiri di atasnya, dengan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01815/Mangkubumi, terletak di Kelurahan Mangkubumi, kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atas nama Taslim *in casu* objek sengketa.

- c. Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* merupakan bentuk aktualisasi prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sah sebuah perjanjian [vide-Pasal 1320 KUH Perdata], maka sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang [vide-Pasal 1337 KUHPerdata], perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya atau dengan kata lain perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya [asas *pacta sunt servanda*, vide-Pasal 1338 KUHPerdata]
- d. Bahwa dengan demikian konsekuensi yuridisnya, maka para pihak terikat dengan substansi yang telah dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian, termasuk segala hal yang tidak terbatas dapat dimasukkan dalam materi perjanjian, sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu dalam perspektif perjanjian jaminan Hak Tanggungan, esensi yang mendasar adalah **pihak Debitur telah sepakat untuk menyerahkan benda berupa tanah miliknya kepada Kreditur sebagai jaminan kebendaan dalam bentuk Hak Tanggungan, sebagai jaminan pelunasan utangnnya.**
- e. Bahwa persetujuan maupun akta yang telah disepakati antara Taslim selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka persetujuan maupun akta yang dibuat secara sah antara Taslim selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang dan persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (*vide –* Pasal 1339 jo. 1340 KUHPerdata).



- f. Bahwa berdasarkan dokumen pendukung permohonan lelang yang disampaikan Tergugat selaku Penjual/Pemohon Lelang kepada Turut Tergugat I selaku Perantara Lelang, diketahui bahwa Taslim selaku Debitur sebelum dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi), Tergugat telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan secara tertulis kepada Taslim selaku Debitur untuk melunasi kewajibannya, antara lain Surat Peringatan Pertama (SP-1) No.B.4011/KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 10 September 2024, Surat Peringatan Kedua (SP-2) No. B.4114/KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 20 September 2024, dan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) No. B.4406/KC-VI/CRO/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
- g. Bahwa oleh karena Taslim selaku Debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran tersebut, sehingga sangat jelas membuktikan bahwa Sdr. Taslim selaku Debitur telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit (Pasal 1238 KUH Perdata), maka oleh karenanya Tergugat berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Sdr.Taslim tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit *a quo*, dan Tergugat selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan (Pasal 6 UUHT).

Objek Dalam Perkara *A Quo* Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit Yang Diikat Hak Tanggungan

8. Bahwa Objek Sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan objek agunan/jaminan kredit milik Sdr. Taslim pada Tergugat yang telah diikat hak tanggungan yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta telah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00452./2021 Peringkat Ke-I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya.
9. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka **objek agunan/jaminan yang diberikan Sdr. Taslim tersebut telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan telah didaftarkan sehingga menjadi jaminan pelunasan apabila ternyata wanprestasi,**

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



maka dalam hal ini para pihak telah tunduk pada ketentuan UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.

10. Bahwa *in casu* telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Sdr. Taslim atas Perjanjian Kredit *a quo*, maka Tergugat (*in casu* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung Naripan) selaku Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU HT yang berbunyi:

Pasal 6:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Pasal 20 ayat (1) huruf a:

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau”

Pasal 11 ayat 2 huruf e:

“(2) Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

*e. janji bahwa **pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji.***

11. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata Sub Kamar Perdata Umum halaman 7 angka Romawi VIII, disebutkan bahwa:

“VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”



12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas merupakan suatu tindakan yang berdasar hukum bagi Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Turut Tergugat I sebagai Kantor Lelang Negara guna pelunasan piutang Debiturnya *in casu* Sdr. Taslim.

Kedudukan Hukum Turut Tergugat I Atas Objek Sengketa

13. Bahwa dapat Turut Tergugat I tegaskan, perbuatan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat I adalah dengan Tergugat. Tergugat selaku Penjual/Pemohon Lelang melalui Turut Tergugat I selaku Perantara Lelang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang eksekusi atas Objek Sengketa adalah atas dasar alas Hak Tanggungan berdasarkan hubungan hukum antara Tergugat selaku Kreditur dengan Sdr. Taslim (*in casu* Penggugat) selaku Debitur.

14. Bahwa permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Sengketa *a quo* dilakukan atas dasar permintaan Tergugat (*in casu* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung Naripan), sesuai **Surat Permohonan Lelang No. B.2768 BO-BDG/CRO/0337/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 Hal Permohonan Lelang**, yang ditujukan kepada Turut Tergugat I (*in casu* KPKNL Tasikmalaya)

15. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Sengketa merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat I sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*) berbunyi, ***“Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya”*** *juncto* ketentuan Pasal 25 PMK No. 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: ***“Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi***

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang". Hal tersebut berarti sepanjang Penjual/Pemohon Lelang melengkapi dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka KPKNL tidak boleh menolak permohonan tersebut.

16. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, kedudukan KPKNL *in casu* Turut Tergugat I hanya bertindak sebagai perantara yang melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang

Pelaksanaan Lelang A Quo Sah Secara Hukum

17. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat pada petitum gugatan angka 3, yang meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan pelaksanaan lelang *a quo*. Hal tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
18. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I diawali dengan adanya permohonan lelang dari Tergugat selaku Penjual/Pemohon Lelang sesuai Surat Permohonan Lelang No. B.2768 BO-BDG/CRO/0337/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 Hal Permohonan Lelang, dalam hal ini merupakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (*vide* Pasal 3 huruf d PMK No. 122 Tahun 2023). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PMK Lelang No. 122/2023 yang menyebutkan, "**Permohonan Lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis Lelangnya disertai dokumen persyaratan Lelang; dan Dokumen persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud terdiri atas dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan khusus yang meliputi dokumen khusus permohonan Lelang; dan dokumen khusus pelaksanaan Lelang**"
19. Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sesuai jenis lelang yang dimohonkan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.
20. Bahwa atas permohonan lelang *a quo*, Turut Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: JL-624/2/KNL.0805/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Penetapan Jadwal Lelang.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



21. Bahwa rencana pelaksanaan lelang telah diumumkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu pengumuman pertama melalui selebaran/tempelan tanggal 29 Juli 2025 dan pengumuman kedua melalui surat kabar harian Kabar Priangan pada tanggal 13 Agustus 2025. Pengumuman tersebut berisi informasi terkait obyek lelang termasuk nilai limit dan besarnya uang jaminan lelang. Dengan demikian, pelaksanaan lelang telah memenuhi asas publisitas dimana pihak-pihak yang berkepentingan atas objek lelang dan khalayak ramai mengetahui rencana pelaksanaan lelang.
22. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 19809/2025 tanggal 19 Agustus 2025 atas SHM Nomor 01815/Mangkubumi. SKPT menerangkan mengenai status hukum objek lelang sehingga semakin meyakinkan Turu Tergugat I untuk melaksanakan lelang.
23. Bahwa setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian pelelangan atas objek sengketa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 dengan hasil tidak ada penawaran atau dengan kata lain, objek sengketa belum laku terjual melalui lelang
24. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Turut Tergugat I yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permintaan Tergugat, telah tepat dan berdasarkan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1210 K/ SIP/1973 tanggal 19 Nopember 1973, yang berbunyi **"Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"**, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 100, dengan tegas menyatakan **"Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"**, hal ini juga sejalan dengan Pasal 31 PMK Lelang No. 122/2023 yang berbunyi **"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti**

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



pelaksanaannya”, sehingga terkait dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan melalui perantara Turut Tergugat I telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Turut Tergugat I tentang pelelangan atas Objek Sengketa di atas, dengan jelas membuktikan bahwa **Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permintaan dari Tergugat telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan dan telah memenuhi syarat hukum, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pelelangan eksekusi terhadap Objek Sengketa *a quo*, menurut Penggugat tidak sah dan salah menurut hukum, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Lelang A Quo Merupakan *Parate Executie*

26. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan angka 9 s.d. 12 yang intinya menyatakan pelelangan umum seharusnya melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri (*Fiat Executie*).
27. Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sesungguhnya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dengan tiga cara sebagai berikut:
- Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT**, yakni apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan. (vide pasal 20 ayat 1 huruf (a) UUHT).
 - Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial** yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. (vide pasal 20 ayat 1 huruf (b) UUHT)
 - Atas kesepakatan** pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (vide Pasal 20 ayat 2)

28. Bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT (dalam Peraturan Menteri Keuangan disebut Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT) tidak berkaitan langsung dengan titel eksekutorial yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan (vide pasal 14 UUHT).
29. Bahwa sebagaimana pada pasal 26 UUHT telah cukup tegas dimaksudkan untuk pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui pasal 14 UUHT (melalui titel eksekutorial), dan bukan dimaksudkan untuk pelaksanaan eksekusi pasal 6 UUHT.
30. Bahwa Pasal 26 UUHT berbunyi *“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”*. Artinya pasal 26 UUHT jo pasal 14 UUHT, bermaksud menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial, dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan mengikuti hukum acara perdata sebagaimana pelaksanaan eksekusi era Hypotek, selama belum dibuat ketentuan baru untuk itu. Dalam PMK Lelang No. 122/2023, lelang demikian disebut **Lelang Eksekusi Pengadilan** (bukan disebut Lelang Hak Tanggungan) dan dokumen persyaratan lelang yang harus dilengkapi telah mengikuti hukum acara perdata/HIR antara lain, putusan pengadilan, anmanning, Perintah Sita, BA Sita, dan Penetapan Lelang.
31. Bahwa Pasal 26 UUHT dimaksudkan untuk pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui pasal 14 UUHT (melalui titel eksekutorial), artinya hukum acara untuk lelang eksekusi pasal 6 UUHT tidak mengikuti pasal 196-200 HIR dan 224 HIR. Oleh karena itu ketentuan hukum acara pelaksanaan Lelang pasal 6 UUHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dikesampingkan dengan berdasarkan aturan peralihan UUHT pasal 26 dimaksud diatas.
32. Bahwa sesuai Pasal 7, 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan maka dapat di simpulkan bahwa **PMK Lelang No.122/2023 tentang Petunjuk**

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Pelaksanaan Lelang yang mengatur tata cara lelang pasal 6 UUHT merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi **atau** dibentuk berdasarkan kewenangan.

33. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 selengkapnya, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8 Ayat (1)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Lelang Eksekusi sesuai dengan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan Pemegang Hak Tanggungan



yang di berikan oleh Undang-undang (*ex lege*) sehingga tidak memerlukan fiat/persetujuan eksekusi dari Ketua Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat I adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas oleh Turut Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara E-Court tertanggal 04 November 2025 yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* tanpa terlibatnya Turut Tergugat III.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam perjanjian kredit yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh Turut Tergugat III.

7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat III sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan



Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat III terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III dalam kaitannya dengan permasalahan atas terjadinya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita Gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III dalam kaitannya dengan permasalahan *a quo*.
3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersiapkan Penggugat** sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Gugatan Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan sebagaimana dalam Gugatan.
5. Bahwa atas hal-hal ini gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga sudah sangat layak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Gugatan Penggugat telah kabur (*obscuur libel*).
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III dalam Gugatan *a quo*.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III juga menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan *a quo* adalah adanya adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
4. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).
5. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Turut Tergugat III berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
6. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III terhadap Tergugat II didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksanaannya (*in casu* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK SOP Bank))), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

8. Bahwa selain itu, Turut Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (*in casu* Tergugat).
9. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Pasal 2 dan 3 POJK SOP Bank telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
10. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.
11. Bahwa terkait proses penyelesaian kredit bermasalah telah diatur dalam Bab VI. Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya disebutkan bahwa cakupan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan antara lain pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan pelaksanaan penilaian kolektabilitas kredit sesuai dengan ketentuan OJK.
12. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit maupun penilaian aset jaminan, Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali sehubungan dengan perjanjian kredit dalam perkara *a quo*.
13. Bahwa pengaturan terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat III telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) dimana peraturan dimaksud telah dicabut dan tidak berlaku dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023) (*vide* Pasal 121 POJK 22/2023). Lebih lanjut, juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020) yang beberapa pasalnya telah dicabut melalui POJK 22/2023.

14. Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Bandung sehingga sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020, Turut Tergugat III tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen.
15. Adapun hak dan kewajiban para pihak selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa adalah sebagaimana dijelaskan pada kedua butir di atas.
16. Bahwa terlebih lagi, tidak ada satupun dalil dan petitum Penggugat dalam Gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat III. Oleh karena itu, terbukti Turut Tergugat III tidak terlibat dalam permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau Gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertulisnya secara e-Court tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat masih tetap pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Agustus 2025 kecuali yang dengan tegas Penggugat akui kebenarannya;



EKSEPSI TERGUGAT

(PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Naripan)

- Bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah keliru, Penggugatanggapi sebagai berikut:
Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung jelas memiliki dasar hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian akan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat diajukan karena adanya kesalahan yaitu proses lelang yang tidak sesuai prosedur. Gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan (kerugian Penggugat sudah termuat dalam gugatan posita 16 dan 21) dan adanya kesalahan yaitu proses lelang yang tidak sesuai prosedur (termuat dalam posita 10 dan 12) adalah **gugatan yang sudah tepat sehingga Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat**;

EKSEPSI DARI TERGUGAT III

(OJK di Jakarta Cq Kantor Regional 2 Jawa Barat)

- Bahwa menanggapi eksepsi Turut tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan Turut Tergugat III tidak terlibat adalah tidak tepat. Penggugat menarik OJK sebagai pihak Turut Tergugat III sudah tepat sesuai dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK) "*Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini*" sehingga **OJK bukan sebagai Tergugat** (putusan MK 1270K/Pdt/1991) **dalam perkara ini melainkan sebagai Turut Tergugat III** karena OJK tidak secara langsung terlibat dalam dan memandatkan perjanjian kredit melainkan sebagai pihak yang berfungsi mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan;
- Bahwa gugatan PMH yang Penggugat ajukan sudah memuat substansi sebuah gugatan sehingga tidak tepat jika Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Penggugat masih tetap pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Agustus 2025 kecuali yang dengan tegas Penggugat akui kebenarannya.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT

(PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Naripan)

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Bandung. Dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Tergugat angka 1-9 karena sudah termuat dalam gugatan. Penggugat sudah menyampaikan kendala yang terjadi pada usaha Penggugat dan tetap beriktikad baik akan membayar tunggakan Penggugat sesuai kemampuan saat ini;

2. Bahwa menanggapi dalil jawaban angka 10 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar. Pada posita 7 termuat mengenai **Perbuatan** dalam hal ini Tergugat *“telah melakukan cara penagihan yang dirasakan telah dilakukan diluar batas kewajaran sebagai Pemberi Jasa Kredit kepada Nasabah/Debitur dan/atau Konsumennya dimana masing-masing pihak dilindungi oleh Undang-Undang, Perlakuan TERGUGAT yang telah melakukan pengancaman pelelangan terhadap agunan/jaminan hutang PENGGUGAT menyebabkan rasa ketidaknyamanan PENGGUGAT beserta keluarga sehingga telah mengalami kerugian moril dan juga materil”* dan **Perbuatan tersebut melawan hukum**. Adapun *“Harga wajar tanah dan bangunan ruko adalah Rp 2.000.000.000,-, maka Rp 2.000.000.000,- dikurangi Rp 500.000.000,- = Rp 1.500.000.000,-. Jadi kerugian materil atas selisih harga wajar dengan nilai limit lelang dengan adanya lelang adalah Rp 1.500.000.000, “ dan “kerugian immateriil sulit dihitung rasa was was, tidak bisa tidur, tidak enak makan, pekerjaan akhirnya menjadi terbengkalai dan yang paling penting adalah nama baik keluarga tercoreng setelah munculnya pemberitahuan lelang”* adalah **kerugian** yang merupakan **sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum** Tergugat **dengan kerugian** yang Penggugat alami tanggung atas lelang tersebut. Bahwa **kesalahan (schuld)** yang sudah termuat jelas dalam posita 10 dan 12 gugatan a quo;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dalam jawaban selain dan selebihnya;

4. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat sangat beralasan sehingga sudah sepatutnya diterima dan dikabulkan majelis hakim ;

DALAM PROVISI TERGUGAT

(PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Naripan)

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Provisi dan tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 15 Agustus 2025 yang sudah jelas dan terperinci sehingga sudah

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi yaitu membatalkan lelang agunan tanah dan bangunan serta memberikan waktu kepada Penggugat untuk melakukan PENANGGUHAN pembayaran hutang PENGUGAT setidaknya-tidaknya selama 2 Tahun dan menetapkan pembayaran sisa utang PENGUGAT yang akan dibayar yaitu jumlah pokok dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan PENGUGAT setiap bulan ;

DALAM POKOK PERKATA TURUT TERGUGAT I

(KPKNL Tasikmalaya)

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Bandung dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Turut Tergugat I;
2. Bahwa pada pokoknya jawaban Turut Tergugat I memuat mengenai lelang yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat menolak dalil-dalil Turut Tergugat I dan tidak perlu Penggugatanggapi lebih jauh karena dasar-dasar hukum yang memuat alasan Penggugat mengajukan gugatan sudah termuat secara terperinci dalam dalil-dalil gugatan a quo;

DALAM POKOK PERKATA TURUT TERGUGAT III

(OJK Jakarta Cq Kantor Regional 2 Jawa Barat).

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Bandung dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Turut Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat tegaskan kembali bahwa OJK memang bukanlah pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari setiap hubungan Bank dengan nasabah, namun OJK mempunyai tugas dan fungsi mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan sehingga Penggugat tetap berpegang bahwa OJK Jakarta Cq Kantor Regional 2 Jawa Barat adalah Pihak (Turut Tergugat III) dan tidak dikeluarkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Pelelangan yang akan dilakukan dan /atau telah dilakukan terhadap seluruh agunan/jaminan utang PENGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan PENANGGUHAN pembayaran hutang PENGUGAT setidaknya-tidaknya selama 2 Tahun dan menetapkan pembayaran sisa utang PENGUGAT yang akan dibayar yaitu jumlah pokok dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan PENGUGAT setiap bulan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian Materil dan Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp 2.500.000.000,-;
7. Menghukum TERGUGAT dengan menjatuhkan Putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulisnya secara e-Court masing-masing tanggal 18 November 2025;

DUPLIK TURUT TERGUGAT I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan tetap pada jawaban terdahulu;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan dan replik Penggugat setidaknya-tidaknya yang menyangkut Turut Tergugat I terhadap objek perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Untuk itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat I adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Terima kasih.

DUPLIK TURUT TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak terdapat 1 (satu) Frasa atau Kalimat yang menyebut dan menunjuk kepada Turut Tergugat II Melawan Hukum;
2. Bahwa oleh karena demikian, dalam Perkata A quo Turut Tergugat II akan menghormati, tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Turut Tergugat II tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

DUPLIK TURUT TERGUGAT III

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat (error in persona);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taslim.
2. P.2 : SHM Nomor 01815/Mangkubumi.
3. P.3 : Surat Pemberitahuan Parate Eksekusi dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang Nomor: B.4928-BO-BDG/CRO/0337/07/2025 tertanggal 31 Juli 2025.
4. P.4 : Printout Rekening Koran per tanggal 15 Juli 2025.

Atas bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. T - 1 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. 490 KC/VI/ADK/0/8/2019 tanggal 08 Agustus 2019.
2. T - 2 : Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 96 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris Raden Tendy Suwarman Sarjana Hukum.
3. T - 3 : Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KI) Nomor 97 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris Aden Tendy Suwarman Sarjana Hukum.
4. T - 4 : SHM No.01815 an. Taslim yang terletak di Blok : A Kavling Nomor 3, Desa Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Provmsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Perum Situ Gede Indah Blok A Kavling Nomor 3.
5. T - 5 : SHM No. 528 an. Taslim yang terletak di Blok Kaum Utara, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jl. Raya Banjaran Barat No. 132.
6. T - 6 : Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Hak Tanggungan No. 00452/2021 tanggal 01-03-2021.

7. T - 7 : Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01359/2020 tanggal 25-02-2020.
8. T - 8 : Print Out Rekening Koran KMK Debitur an. Taslim.
9. T - 9 : Print Out Rekening Koran KI Debitur an. Taslim.
10. T - 10 : Print SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) debitur an. Taslim.
11. T - 11 : Surat No. B. 4011 KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Surat Peringatan Ke-1.
12. T - 12 : Surat No. B 4114 KC-VI/CRO/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Surat Peringatan Ke-2.
13. T - 13 : Surat No. B 4406 KC-VI/CRO/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Surat Peringatan Ke-3.
14. T - 14 : Surat Laporan Taksiran Jaminan atas nama Taslim Model 71.A tanggal 04 Juli 2025.
15. T - 15 : Surat No. B.4928 BO-BDG/CRO/0337/07/2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Pemberitahuan Parate eksekusi dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang kepada Taslim di Perum Situ Gede Indah Blok B-106.
16. T - 16 : Surat No. B.4928 BO-BDG/CRO/0337/07/2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Pemberitahuan Parate eksekusi dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang kepada Taslim di Perum Situ Gede Indah Blok A No.3.
17. T - 17 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung.
18. T - 18 : Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Koran Kabar Priangan, tanggal 13 Agustus 2025.

Atas bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. TT.I-1 : Surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Nomor S-2810/KNL.0805/2025 tanggal 27 Agustus 2025.
2. TT.I-2 : Surat permohonan lelang Nomor B.2768 BO-BDG/CRO/0337/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.
3. TT.I-3 : Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-624/2/KNL.0805/2025

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2025.

4. TT.I-4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 19809/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

Atas bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. TT.II-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 01815.

Atas bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti TTIII-1 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).
2. Bukti TTIII-2 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan).
3. Bukti TTIII-3 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK SOP Bank).
4. Bukti TTIII-4 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023).
5. Bukti TTIII-5 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara e-Court masing-masing pada tanggal 16 Desember 2025;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam BAP adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Penggugat diberi fasilitas kredit Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp. 2.300.000.000,-, Pada tanggal 03 september 2019 Penggugat diberii fasilitas kredit Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp. 1.200.000.000,-; Pada tanggal 06 April 2020 Penggugat ditawari restrukturisasi oleh Tergugat, yaitu:

- Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 1.200.000.000,- dengan bayar bunga Rp 4.215.000
- Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 2.250.000.000,- dengan angsuran Rp 23.637.227 Dengan total kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp 27.852.287, Ini berjalan sampai bulan Juni 2024;

Bahwa PENGUGAT telah menyerahkan Jaminan berupa Tanah dan bangunan atas nama TASLIM;

Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT sebagaimana diamanahkan pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: Konsumen sebagai Nasabah dari Pelaku Usaha mempunyai hak dan kewajiban diantaranya: *Hak atas Informasi yang benar, Jelas dan Jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa*; TERGUGAT tidak diberikan salinan asli akta Perjanjian Kredit yang diakui oleh TERGUGAT atau penjelasan secara rinci tentang isi perjanjian tersebut atau tentang hak-hak dan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, Polis Asuransi, dan lain-lain;

Bahwa inti petitum gugatan Penggugat adalah:

- Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Pelelangan yang akan dilakukan dan atau telah dilakukan terhadap seluruh agunan/jaminan utang PENGUGAT kepada TERGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT untuk melakukan PENANGGUHAN pembayaran hutang PENGUGAT setidaknya selama 2 Tahun dan menetapkan pembayaran sisa utang PENGUGAT yang akan dibayar yaitu jumlah pokok dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan PENGUGAT setiap bulan;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian Materil dan Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.700.000.000,-;
Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan jawaban berupa eksepsi, jawaban atas pokok perkara dan rekonpensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam memberikan jawaban telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya dilakukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;
- Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa **perlawanan** sebelum pelelangan dilaksanakan **dan bukan sebaliknya**.
- Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima;
- Oleh karena itu gugatan Penggugat atas keberatan eksekusi lelang tersebut adalah keliru, mengingat keberatan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk **perlawanan**.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam memberikan jawaban telah mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan penggugat kepada turut tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*) dan gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari tanggapan atas eksepsi tersebut pada dasarnya Penggugat tidak dapat membantah kebenaran eksepsi tersebut;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijkegrond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diberi judul Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam petitum tidak dimintakan penegasan bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai petitum yang bersifat primairnya yang berakibat Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan unsur-unsur apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum-petitum lainnya juga secara keseluruhan dinilai rancu antara keberatan adanya lelang, pembatalan perjanjian dan melakukan penangguhan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Turut Tergugat III di mana gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III dikaitkan dengan petitum gugatan penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III beralasan hukum dan gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026 oleh kami: Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H. dan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 25 November 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H

Widiarso, S.H., M.H.,

H. Sucipto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 150.000,-
Panggilan sidang	Rp. 177.000,-
PNBP	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 427.000,-

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2025/PN Bdg